

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท เฟลปส์ดอดจ์ไทยแลนด์ จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 410/2532

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 40 (3)

คำตอบแทนข้อตกลงให้คำปรึกษาทางเทคนิคและบริการทางวิศวกรรมเป็นการ
ตอบแทนการให้คำแนะนำให้การปรึกษาในกิจการต่างๆซึ่งตามสัญญามีหลายประเภท
บางประเภทเช่น การเงิน การบัญชีและการตลาด เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ประเภทค่าแห่ง
สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น แม้จะฟังว่าค่า
ตอบแทนตามสัญญานั้นมีค่าแห่งสิทธิรวมอยู่ด้วย แต่เมื่อไม่อาจจะแยกได้ว่าเงินได้
ประเภทค่าแห่งสิทธิมีเป็นจำนวนเท่าใดการที่กรมสรรพากรจำเลยประเมินให้โจทก์
เสียภาษี โดยถือว่าค่าตอบแทนทั้งหมดตามสัญญาเป็นค่าแห่งสิทธิ จึงเป็นการ
ประเมินที่ไม่ชอบ.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ว่าจ้างบริษัทเฟลปส์ดอดจ์อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ซึ่งมีภูมิลำเนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการทาง
วิศวกรรมในเรื่องต่าง ๆการวางแผน การเงิน การก่อสร้าง การฝึกอบรม การค้นคว้า
ทดลองถึงการปฏิบัติการของธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล สายโทรศัพท์ สายลวด
และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดแก่โจทก์มีระยะเวลา 10 ปี เมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้ว

มีสิทธิต่อสัญญาออกไปได้อีก 10 ปี โดยโจทก์จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 18,000 เหรียญสหรัฐ กับค่าบริการอีกในอัตราร้อยละ 2.5 ของยอดขายสุทธิในแต่ละปี ระหว่างปี 2521 ถึง 2524 โจทก์ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนตามสัญญารวม 56,477,124.77 บาท ซึ่งโจทก์ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายโดยถือว่าเป็นเงินได้ตาม มาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากรนำส่งจำเลยกับได้ชำระภาษีให้จำเลยเพิ่มเติมตามที่สรรพากรจังหวัดสมุทรปราการได้ประเมินโดยถือว่าเป็นเงินค่าตอบแทนดังกล่าวมีเงิน ได้ตามมาตรา 40(2) รวมอยู่ด้วยเป็นเงิน 10,715,188.96 บาท เจ้าพนักงาน สรรพากรเขต 2 จังหวัดชลบุรีได้ทำการตรวจสอบภาษีของโจทก์แล้วมีหนังสือแจ้งให้ โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 ถึงปี 2524 เพิ่มเติมให้จำเลย 5,468,361.59 บาท อ้างว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(3) โจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะ กรรมการเห็นว่าเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าแห่งสิทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(3) มิใช่เงินได้ตามมาตรา 40(2) (6) คงให้โจทก์ชำระภาษีเพิ่มเติมรวม 5,451,818.56 บาท โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยเพราะค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินได้ตาม มาตรา 40(6) ไม่ใช่ 40(3) หากศาลเห็นว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามที่มีการ ประเมิน ก็ขอให้งดหรือลดเงินเพิ่มให้โจทก์ด้วยเพราะโจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี แต่อย่างใด ขอให้เพิกถอนการประเมินของสำนักงานสรรพากรเขต 2 ชลบุรี กับคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่กล่าวข้างต้นเสีย

จำเลยให้การว่า สัญญาตามฟ้องเป็นเรื่องที่บริษัทเฟ้ลปส์ดอตจีอินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้ข้อมูลสูตรกรรมวิธีในการผลิตเริ่มต้นจนเป็น สินค้าสำเร็จรูป โดยโจทก์ต้องให้ค่าตอบแทนในอัตราที่แน่นอน ไม่คำนึงถึงจำนวน ครั้งที่ได้รับการจึงเป็นการให้บริการในลักษณะที่เป็นค่าแห่งสิทธิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์รู้ดีว่าค่า

ตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(3) ซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่โจทก์กลับจงใจหักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 40 เป็นการแสดงเจตนาหลอกลวงภาษี ไม่มีเหตุสมควรที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มให้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะได้เสียภาษีตามที่เจ้าพนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการประเมินแล้ว เจ้าพนักงานประเมินสำนักงานสรรพากรเขต 2 ชลบุรี ก็ย่อมมีอำนาจประเมินใหม่ตามที่เห็นว่าถูกต้องได้ ทั้งนี้ตามที่มาตรา 19, 20 แห่งประมวลรัษฎากรให้อำนาจไว้ การที่จะพิจารณาว่าค่าตอบแทนตามสัญญาให้คำปรึกษาทางเทคนิคเป็นเงินได้ประเภทใดนั้น ต้องพิจารณาด้วยการได้เงินได้ประเภทนั้น ผู้มีเงินได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เพราะที่ประมวลรัษฎากรแบ่งประเภทเงินได้ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ก็เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ในการทำงานให้โจทก์ตามสัญญานั้น เห็นได้ว่าบริษัท เฟลปส์ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงเห็นว่าค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้แก่บริษัทนั้นเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(6) ที่ได้มาจากการประกอบวิชาชีพอิสระวิศวกรรม ภาษีเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(3) ประเภทค่าแห่งสิทธิไม่การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบ พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มของสำนักงานสรรพากรเขต 2 ชลบุรี ที่ 27 70/2/00813-6 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2526 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ กค.0842/406 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2529 ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม กำหนดเป็นค่าทนายความ 15,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่า บริษัทโจทก์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล สายโทรศัพท์และสาย

ลวดเพื่อจำหน่ายโดยตกลงว่าจ้างบริษัทเฟลปส์ดอตจ อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและบริการทางวิศวกรรมในเรื่องต่าง ๆ
ตั้งแต่จัดหาเงินทุนมาดำเนินกิจการ เครื่องจักรเครื่องมือที่จะใช้ในการผลิต การผลิต
ผลิตภัณฑ์ทองแดงและอลูมิเนียม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทองแดงและอลูมิ
เนียม การสำรวจตลอดจนการปรับปรุงขยายโรงงานการวางรูปแบบบัญชี การจัดทำบัญชี
เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งโจทก์จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัทที่กล่าวแล้วเป็นเงินปีละ
18,000 เหรียญสหรัฐ กับคิดค่าบริการจากยอดขายสุทธิให้อีกร้อยละ 2.5 รายละเอียดย
ปรากฏตามภาพถ่ายสัญญาให้คำปรึกษาทางเทคนิค เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2
ระหว่างปี พ.ศ. 2521 ถึง 2524 โจทก์จ่ายเงินค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริษัท
เฟลปส์ดอตจ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
56,477,124.77 บาทซึ่งเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินให้โจทก์ชำระภาษี
เงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติมให้โจทก์คิดเป็นเงิน 5,468,361.59 บาท โดย
ถือว่าเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาว่า ค่าตอบแทนข้อตกลงให้คำปรึกษาทางเทคนิคข้าง
ต้นเป็นเงินได้ประเภทค่าแห่งสิทธิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากรตามที่
จำเลยฎีกาหรือไม่ เห็นว่าค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าว เป็นการตอบแทนการให้คำ
แนะนำให้การปรึกษาในกิจการต่าง ๆ ซึ่งตามสัญญามีหลายประเภท บางประเภทเช่น
การเงิน การบัญชี และการตลาด เห็นได้ชัดแจ้งว่าไม่ใช่ประเภทค่าแห่งสิทธิตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นแม้จะฟังว่าค่าตอบแทนตาม
สัญญานั้น มีค่าแห่งสิทธิรวมอยู่ด้วย แต่เมื่อไม่อาจจะแยกได้ว่าเงินได้ประเภทค่าแห่ง
สิทธิมีเป็นจำนวนเท่าใด การที่จำเลยประเมินให้โจทก์เสียภาษีโดยถือว่าค่าตอบแทน
ทั้งหมดตามสัญญาเป็นค่าแห่งสิทธิจึงเป็นการประเมินที่ไม่ชอบ คดีไม่จำเป็นที่จะต้อง
วินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่น ๆ อีก ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาคดีมา ศาลฎีกาแผนกคดี
ภาษีอากรเห็นฟ้องด้วยดังเหตุผลที่ยกขึ้นวินิจฉัย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ